



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

Volontaria Giurisdizione CIVILE

Il Collegio, così composto:

dott. Guglielmo Garri Presidente

dott.ssa Maria Casaregola Giudice

dott. Angelo Baffa Giudice rel.

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **6291/2019** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv.
SALIS LUCIA

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. MADAIO
MASSIMO

RESISTENTE

DECRETO

Con ricorso ex art. 710 c.p.c. depositato in data 18.11.2019 *Parte_1* ha adito il Tribunale chiedendo la modifica del decreto del Tribunale di Velletri del 7.02.2019, reso nel procedimento n. 2646/2018, rassegnando le seguenti conclusioni: *“la figlia minore Persona_1, nata il 17.12.2002 a Roma, è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Controparte_1 e Parte_1, con collocazione definitiva presso la madre;*

- il padre, avrà la facoltà di tenerla con sé, nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative della figlia ora sedicenne, un pomeriggio alla settimana da concordarsi di volta in volta; a settimane alterne, il sabato dalle ore 13:30 alle ore 20:00 della domenica; per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre, e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio; ad anni alterni, per tre giorni durante le festività pasquali, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20:00 del Lunedì in Albis; per dieci giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordare con il padre, e da comunicarsi entro il 30 maggio; - la Sig.ra Parte_1 richiede la conferma del mantenimento ordinario stabilito con il Decreto del 04/04/2005 del Tribunale per i Minorenni di Roma, emesso nel procedimento n. 2881/03 pari ad oggi alla somma di euro 340,00 (trecentoquaranta/00), per la figlia ancora minorenni, ricevuto dal Sig. Controparte_1 fino al momento in cui si era trasferirà da lui; - le spese straordinarie, tra cui le mediche, sportive, ludico-didattiche, scolastiche relative alla figlia, saranno sostenute dai genitori, in ragione del 50% ciascuno, preventivamente concordate per iscritto e documentate. Con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge”.

L'importo a titolo di mantenimento richiesto è stato poi aumentato in euro 500,00 da parte della ricorrente.

Ha premesso la ricorrente: che, in data 17/12/2002, dalla relazione avuta tra i ricorrenti, è nata in Roma la minore *Persona_1* ; che, cessata la convivenza, in data 12.07.2004 il Tribunale Civile di

Roma, Prima Sezione, giusto Decreto emesso nel procedimento ai sensi dell'art. 148 c.c. iscritto al n. 16825/2004 R.G.A.C., ha disposto: “*p.q.m. visto l'art. 148 c.c., dispone che Controparte_1 corrisponda a Parte_1 l'assegno mensile di euro 280,00 per il mantenimento della figlia Per_1, a decorrere dal mese di aprile 2004. Il padre è altresì tenuto a concorrere in misura del 50% alle spese straordinarie per la salute ed istruzione della figlia*”; che, in data 04/04/2005 il Tribunale per i Minorenni di Roma, giusto Decreto emesso nel procedimento n. 2881/03 E, relativo alla minore Persona_1, ha così disposto “*PQM, letta la conforme richiesta del p.m.m., dispone l'affidamento della minore Persona_1 alla madre, Parte_1 [...] , riconoscendo al padre di tenerla con sé, nel rispetto delle esigenze attuali e future della bambina, siano esse scolastiche ed eventualmente ricreative*”; che, all'età di quindici anni, la figlia Per_1, nonostante cresciuta da sempre con la madre, ha manifestato la volontà di volersi trasferire dal padre il sig. Controparte_1 per vivere con lui e la sua nuova famiglia; che, in data 29 Maggio 2019 i genitori sig.ra Parte_1 e Controparte_1 hanno deciso di depositare un ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di affidamento presso il Tribunale civile di Velletri, sezione volontaria giurisdizione con numero di ruolo 2646/2018 e designato il giudice Dott. Lambertucci con fissazione udienza al 06 Febbraio 2019 ; che, all'udienza del 6 Febbraio 2019 sentiti i ricorrenti, il giudice ha ratificato, con decreto di accoglimento depositata il 07 Febbraio 2019, le condizioni che avevano concordato congiuntamente; che, nonostante, tale manifestazione di volontà, i rapporti sia personali sia con la sua nuova famiglia del padre con la figli Per_1 non si sono creati con sintonia e tranquillità; che, la figlia Per_1 per motivi di forti incompatibilità di carattere non è riuscita ad andare d'accordo né con il padre né con la nuova sua famiglia, creando così un clima di astio e litigi che ha reso intollerabile la sua convivenza nel suo nucleo familiare; che Per_1 ha pertanto deciso di ritornare presso la madre.

Controparte_1 si è regolarmente costituito, rassegnando le seguenti conclusioni: “*Disporre l'affidamento condiviso ai genitori, della figlia Per_1, con collocazione preminente presso il genitore che sarà ritenuto più idoneo, anche a seguito della eventuale attività istruttoria, e quindi, o presso la Sig.ra Parte_1, o presso il Sig. Controparte_1, con facoltà del genitore non convivente, di stare con la figlia con le modalità ed i tempi che saranno ritenuti di giustizia. 2) Disporre a carico del genitore non convivente con la figlia, per il mantenimento della stessa, la somma mensile di Euro 200,00 (duecento/00), o in quella altra misura risultante all'esito istruttorio e comunque ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie*”.

All'udienza dell'11 aprile 2021, il Tribunale ha chiesto alle parti di integrare la documentazione reddituale e, all'udienza del 24 maggio 2021 ha riservato la decisione.

Tanto premesso, stante l'avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte di Per_1, l'oggetto del giudizio è limitato al quantum dell'assegno di mantenimento da porre a carico del Per_1, genitore non convivente.

Risulta infatti circostanza pacifica che Per_1, di anni 19, stia ancora terminando gli studi (“*sto ancora studiando, faccio una scuola professionale e il prossimo anno farò il quinto in un'altra scuola. Poi voglio fare la parrucchiera e appena possibile aprire un negozio*” cfr. verbale di udienza del 24 maggio 2021) e si sia nuovamente trasferita dalla madre.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. n. 19299/2020).

La ricorrente ha dichiarato di non percepire alcun reddito e di essere mantenuta interamente dal nuovo marito.

Per contro, il resistente, ha dichiarato redditi netti annui (detratte imposta netta e addizionali) per l'anno 2020 pari a circa 17.960,48 Euro (corrispondenti a circa 1.500,00 euro mensili cfr. CU 2021), per l'anno 2019 importi netti annui per circa 20.501,00 Euro (pari a circa 1.700,00 euro mensili cfr. mod. 730/2020), per l'anno 2018 redditi netti annui pari a circa 20.275,00 (corrispondenti a circa 1.680,00 euro mensili).

I redditi dichiarati dal resistente corrispondono con gli introiti in conto corrente e oscillano tra i 1.500,00 e i 1.600,00 euro mensili.

Costui è inoltre onerato della rata di mutuo pari ad euro 280,00 mensili (circostanza non sopravvenuta rispetto alla regolamentazione del 7 febbraio 2019) e del mantenimento del nuovo nucleo familiare, unitamente all'apporto della nuova compagna; è invece irrilevante l'importo di Euro 115,00 mensili a titolo di finanziamento, contratto in data successiva al deposito del ricorso.

Ritiene il Tribunale, alla luce di una complessiva valutazione reddituale delle parti e considerando che nella regolamentazione risalente all'anno 2004 è stato previsto un assegno di euro 280,00 mensili a carico del padre, ora rivalutato in euro 340,00 mensili) sempre puntualmente pagata da costui (circostanza che induce a ritenere il predetto importo ancora adeguato alla sua condizione reddituale), mentre in quella dell'anno 2019, congiuntamente instaurata il *Per_1* nulla ha chiesto a titolo di mantenimento ordinario alla madre (contribuendo costei solo alle spese straordinarie), tenuto conto dell'aumento delle esigenze della figlia in ragione del lungo lasso temporale trascorso dall'ultima regolamentazione (posto che con decreto del 7 febbraio 2019, il padre è stato onerato di provvedere in via diretta al mantenimento della figlia, mentre la madre nei limiti del 50% delle spese straordinarie), il Tribunale ritiene congruo porre a carico del padre, a far data dalla domanda (posto che costui nulla ha versato per il mantenimento della figlia cfr. verbale di udienza del 24 maggio 2021 *Per_1*), un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad Euro 400,00 mensili oltre rivalutazione *Org* mentre le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50%.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente in ragione dei parametri minimi previsti dal d.m. 55/14 e succ. mod. per le cause di volontaria giurisdizione, stante il basso grado di complessità della controversia.

PQM

Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- Pone a carico del resistente, a far data dalla domanda giudiziale, un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da versarsi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
- Pone a carico di entrambi i genitori la contribuzione alle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Velletri, in ragione del 50% ciascuno;
- Condanna il resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.113,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 12.11.2021.

Il Presidente
dott. Guglielmo Garri